

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS	*	CIVIL NUM: CB2025CV00256
NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA	*	
Parte Demandante	*	
V.	*	SALA:306
FREDDY SALLENT AQUINO	*	
MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA	*	
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES	*	SOBRE: INJUNCTION ESTATUARIO
POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS A.	*	
RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA	*	
SANCHEZ Y MUNICIPIO AUTONOMO DE	*	
CABO ROJO.	*	
Parte Demandada	*	

**-MOCIÓN SOBRE DETERMINACIONES DE HECHO,
CONCLUSIONES DE DERECHO ADICIONALES y RECONSIDERACIÓN-**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECEN los codemandados, Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y su Sociedad Legal de Gananciales, sin someterse a la jurisdicción ni a la competencia del tribunal representados por el abogado que suscribe y muy respetuosamente EXPONEN Y SOLICITAN:

1. El 29 de diciembre de 2025 se notificó la Sentencia dictada el 23 de diciembre de 2025.
2. Los aquí comparecientes solicitan que a tenor con la Regla 43 de Procedimiento Civil

se hagan la siguientes Determinaciones de Hecho y Conclusiones de Derecho Adicionales:

A. DETERMINACIONES DE HECHO ADICIONALES:

1. La demanda que presentó Rey Antonio Quiles y Nayda Ivette Pérez Batista el 24 de abril de 2025, no está juramentada ni se acompañó con ninguna declaración jurada; ni ofrecimiento de prueba, tampoco acompañó un emplazamiento, orden ni mandamiento para emplazar a los demandados.
2. El tribunal *motu proprio*, sin que la parte demandante lo solicitara expidió, un día después, el 25 de abril de 2025, de presentada la demanda, una Orden, una Orden y Citación y un Mandamiento.
3. Dicha actuación del tribunal fue impugnada por los codemandados aquí

comparecientes y por el codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez y como consecuencia se anularon las referidas órdenes, citación y mandamiento mediante Resolución y Orden de 12 de mayo de 2025, (Entrada 25).

4. Nuevamente el Tribunal *motu proprio*, en esa misma Resolución y Orden, sin que la parte demandante lo solicitara ni sometiera proyecto de emplazamiento, emitió “...nuevas órdenes a ser diligenciadas por la parte de demandante.”

5. En la nueva “Orden” de 12 de mayo de 2025 (Entrada 25) se señaló una videoconferencia para el 5 de junio de 2025 a las 9:30 am.

6. El 14 de mayo de 2025 el codemandado, Ing. Carlos Rubio Valdés por conducto de su abogado Lcdo. Víctor Vargas Baigés informó al Tribunal que no podía estar presente el 5 de junio de 2025 por estar fuera de país por lo que sometió tres fechas en que estaría disponible e informó las gestiones realizadas con los demás abogados para acordar dichas fechas.

7. La parte demandante se opuso a la transferencia de la videoconferencia mediante moción del 15 de mayo de 2025 (Entrada 38) admitiendo las gestiones del Lcdo. Víctor Vargas Baigés. El único fundamento fue que el término concedido para diligenciar los mandamientos, las órdenes y citaciones era sumamente corto y las otras partes no se habían dado por emplazadas y notificadas.

8. Asimismo, la parte demandante presentó, el 15 de mayo de 2025, una solicitud para que se dictara una orden de paralización contra OGP (que no es parte en el caso), Municipio de Cabo Rojo, “...y cualquier otra agencia administrativa para que no atendieran la “variación” que se había presentado el 12 de mayo de 2025 mediante el caso número 2025-631881-CCO-015432. (Entrada 39)

9. El 23 de mayo de 2025, el tribunal, sin haber transcurrido el término de 20 días que tienen las partes para expresarse sobre cualquier moción, dictó una orden que dice: “*Presente proyecto de Orden a ser evaluada por el Tribunal. Tenga 5 días.* (Entrada 41)

10. El 23 de mayo de 2025 el tribunal declaró no ha lugar la solicitud de transferencia del Ing. Carlos Rubio Valdés “*por no estar disponibles las fechas sugeridas.*” (Entrada 42)

11. Los aquí comparecientes presentaron una Moción de Reconsideración Parcial para impugnar la determinación del tribunal de que no se requería el diligenciamiento de un emplazamiento para dictar sentencia en un caso de injunction estatutario. (Entrada 44)

12. El 27 de mayo de 2025 los aquí comparecientes presentaron un escrito sobre nulidad de la convocatoria a la videoconferencia del 5 de junio de 2025 porque, aunque se citó para una vista de injunction estatutario, se invocaron los Art. 690 a 695 del Código de Enjuiciamiento Civil que se referían a los injunctions para Retener y Recobrar la Posesión de Bienes Inmuebles, algo ajeno a este pleito. Y que ninguna de las órdenes ni el Mandamiento expresó la disposición legal del injunction estatutario para que la parte notificada pueda guiarse para expresar su posición. Y tampoco se diligenció un Emplazamiento. (Entrada 45)

13. El 28 de mayo de 2025 la parte demandante sometió el Proyecto de Orden que le había solicitado el tribunal para su solicitud de prohibición a que se evaluara la “variación” por las agencias concernidas. (Entrada 46)

14. El 30 de mayo de 2025 el codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez también presentó una moción para anular la convocatoria a la videoconferencia y una Moción de Reconsideración para requerir emplazamiento, por iguales fundamentos que habían expuesto los aquí comparecientes en la Entrada 45. (Entrada 52 y 53)

15. El 2 de junio de 2025 el tribunal dictó una orden para “apercibir a todas las partes estar preparadas para atender cualquier asunto relacionado a el caso.” (Entrada 59)

16. Ese mismo 2 de junio de 2025 el tribunal acogió el proyecto de la parte demandante y dictó exactamente igual a ese proyecto una Orden en la que prohibió al Municipio Autónomo de Cabo Rojo p/c de su alcalde; al Director de Permisos del Municipio de Cabo Rojo, a la OGPe por conducto del Secretario auxiliar de esa agencia (que no es parte en este caso) y a cualquier otra agencia administrativa “...a desistir, abstenerse de evaluar, considerar, aprobar, o llevar a cabo cualquier gestión sobre la variación solicitada el 12 de mayo de 2025, por los demandados Freddy Sallent Aquino y Mary Ann Sánchez Aquino, mediante el caso número 2025-631881-CCO-015432, o sobre cualquier solicitud de permisos relacionada a la propiedad localizada en Haciendas del Club Golf y Playa, Solar 102, Cabo Rojo PR 00623. Se apercibe que el incumplimiento de esta Orden del Tribunal acarreará que se encuentre incurso en desacato con las consecuencias legales que ello conlleva.” (Entrada 62)

A esa fecha, 2 de junio de 2025, todavía restaban tres días de los 20 que tenían los demandados para expresar su posición, término que vencía el 4 de junio de 2025. Al dictar esa orden no se celebró vista ni se impuso una fianza.

17. También el 2 de junio de 2025 el tribunal autorizó a la Asociación de Propietarios de Haciendas de Club Golf y Playa, Inc., como interventor, pero no autorizó la Demanda contra terceros que ésta había presentado en este caso, por lo que se tenía por no puesta. (Entrada 63)

18. El 5 de junio de 2025 tuvo lugar la videoconferencia en la que compareció la parte demandante, pero no prestó testimonio bajo juramento ni sometió prueba alguna, testifical ni documental que estableciera ser una *“persona, privada, natural o jurídica que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado,”* como requiere el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009.

19. Los aquí comparecientes y el codemandado, Ángel Daniel Rivera Sánchez, en esa videoconferencia impugnaron la jurisdicción del tribunal sobre su persona, reiterando su moción sobre nulidad de convocatoria a vista (Entrada 45) que no había sido resuelta por el tribunal. A esos fines expusieron los aquí comparecientes por conducto de su abogado:

a. El demandante presentó una demanda en la que solicita un injunction permanente, pero esa demanda de injunction permanente no está juramentada, no contiene declaraciones juradas, no está acompañada de ningún emplazamiento, y tampoco tiene proyectos de orden de mandamiento para adquirir jurisdicción sobre los demandados.

b. Que la Regla 57 que se invocó por el Tribunal, se refiere a cuando se solicita un injunction preliminar, para el cual hay que radicar una moción jurada que indique el daño que amerita que el Tribunal lo atienda interlocutoriamente.

Que el procedimiento de injunction estatutario que se refiere la ley, es un procedimiento legal especial, y de acuerdo con la Regla 53 tiene la obligación de adquirir jurisdicción sobre las partes demandadas.

Que en este caso no se sometió por la parte demandante, nada para emplazar a la parte demandada, pero el Tribunal *motu proprio* dictó unas órdenes para citar a la parte demandada como si fuera un injunction preliminar. El Art. 14.1 de Ley 161 dice que se convocará una vista, y después de la vista se dictará una sentencia, y es de conocimiento que para dictar una sentencia tiene que emplazarse a las partes. En caso de ser un injunction preliminar, para este proceso no se emplazó a ninguna de las partes, ni siquiera se convocó debidamente el injunction.

c. Que las partes demandadas pueden sentir que el Tribunal ha actuado *motu proprio*

en todas las circunstancias, porque la parte demandante se limitó a presentar una demanda, sin embargo, los anejos de la demanda no establecen ninguna violación, solamente ponen el permiso, pero no tienen una declaración jurada, ni un informe pericial para que el Tribunal determine que se tiene que atender inmediatamente.

d. Que el demandante solicitó una orden del Tribunal, pero el Tribunal no requirió a las otras partes que se expresaran sobre esa solicitud. Que las partes tenían un término para oponerse a esa solicitud de orden, pero el Tribunal pidió un proyecto a la parte demandante y lo firmó como lo pidió la parte demandante.

e. Que la orden que dictó el Tribunal paralizando lo que estaba ocurriendo en el Municipio de Cabo Rojo, es ultra vires porque es una orden que paraliza todas las acciones de los funcionarios públicos lo cual es contrario al Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil que prohíbe los injunction para esos fines.

f. Que el problema con este caso es que el demandante presentó una demanda original, de injunction permanente, y el Tribunal la ha convertido en un injunction preliminar sin nadie solicitarlo. Por tanto, a las partes demandadas se le ha violado el debido proceso. Indica que la orden que se está impugnando que convoca esta vista, ni siquiera dice que tienen que hacer los demandados.

g. Que el demandante comparece hoy, y anuncia por primera vez que tiene testigos, y tiene peritos, los cuales nunca anunció en la demanda, tampoco anunció una declaración jurada, y se tiene la sorpresa de cómo se van a defender los demandados en este procedimiento.

h. Por último, en este caso no puede haber contestación a demanda porque no hay emplazamiento, y no se le ha requerido a la parte demandada que presente contestación. Entiende que esta vista ha sido indebidamente convocada, y solicita que se cancele la misma y se proceda con el procedimiento ordinario porque toda la jurisprudencia establece que el emplazamiento es esencial porque es la forma en que se adquiere jurisdicción sobre la parte, y cualquier sentencia que se dicte es nula. (Página 2 de la Minuta)

20. Por su parte, el codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez, por conducto de su abogado expuso:

En cuanto a la jurisdicción sobre la materia, hizo referenciar a que el tratadista David Rivé y todos los tratadistas sostienen que es un requisito ineludible que toda petición de injunction

esté debidamente juramentada. Que en las alegaciones se están cuestionando que se violó un procedimiento y unos permisos, pero el Tribunal tiene que partir de la premisa de que los permisos fueron dados correctamente y conforme a derecho.

Que no hay nada en el expediente de este Tribunal, más allá de unas meras alegaciones, para que se pueda sospechar que esos permisos fueron dados fraudulentamente o fueron violados o no se siguieron.

Señala que, en esta petición, no se acompañó un informe pericial firmado que estableciera cuáles eran las alegaciones, hallazgos y violaciones al permiso otorgado.

Tampoco se acompañó el Curriculum vitae de esa persona que rinde el informe. Que es hoy que se anuncia un perito, y se desconoce sobre que va a declarar.

Sobre las alegaciones de la demanda señaló que más allá de decir que se violan unas medidas de patios laterales, no se establece ni siquiera cuáles son, dónde están, y cuáles son las medidas. Que ellos alegan que violan las condiciones restrictivas y acompañan la escritura, pero no surge de las alegaciones de la demanda cuáles son los estatutos de esa escritura que se están violando.

Que son unas alegaciones genéricas de trece páginas, y se reitera en que ni siquiera están bajo juramento, que es un requisito. Señala que con eso nada más se derrotaría la expedición del recurso extraordinario del injunction porque tiene que estar juramentado. Que como mínimo debió existir un informe pericial bajo juramento que reiterara o sostuviera las alegaciones, porque en ausencia de eso, la presunción es que todo se ha hecho correctamente y conforme a los permisos expedidos por las agencias pertinentes.

Hace constar que la asociación compareció y admite que ellos endosaron la petición del proyecto que se le dio, y en ningún momento han alegado que se violó ese permiso.

Como otro requisito importante del injunction, planteó en que se tiene que hacer una alegación específica de que hay un daño irreparable. Que la única alegación que existe está en el acápite núm. 33 de la demanda, donde se establece que esta situación ha afectado la salud física, emocional y mental a los demandantes, que pone en riesgo la seguridad de su hogar, su derecho a la intimidad, y la protección de su patrimonio al afectar negativamente el valor de su propiedad.

Expone que todo eso es una cuestión de valor, de daños, es una cuestión que el Tribunal en su momento, evaluará y adjudicará una cantidad monetaria, si es que lo prueban y procede,

pero esos no son los elementos que tiene que alegar un demandante cuando reclama una petición de injunction, tiene establecer que existe la peligrosidad de un daño irreparable y eso ni siquiera la palabra está alegada en ninguna de las trece páginas que consta.

Por último, se une a la argumentación del licenciado García de que es totalmente improcedente la celebración de una vista bajo un recurso extraordinario de injunction al no haber adquirido jurisdicción sobre la parte que representa. Además, porque el documento radicado en la entrada número 1, que es la demanda de injunction estatutario preliminar y permanente adolece del requisito fundamental de estar bajo juramento. Entiende que se debe suspender la vista, y que las opciones de los demandantes son subsanar esas deficiencias radicando una petición enmendada bajo juramento, que acompañen el informe pericial para que las partes puedan estar preparadas y cumpliendo con el debido proceso de ley para contrainterrogar a ese perito, o que se convierta en un pleito ordinario porque surge del propio demandante que reconoce que la obra está completada, y no ve la razón por la cual se tenga que hacer un procedimiento expedito para una reclamación de daños, y no permite a todas las partes que cumplan con agotar el proceso de descubrimiento de prueba. (Pag. 3 de la MINUTA)

21. El tribunal resolvió en esa videoconferencia no ha lugar a los planteamientos de los codemandados sobre su jurisdicción, pero no notificó su dictamen.

22. En esa videoconferencia la parte demandante anunció el testimonio de un perito, el Ing. Vicente León. El tribunal le ordenó a la parte demandante, a petición del codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez, quien objetó que no se hubiera entregado su informe pericial, que se le entregara esa información a las partes demandadas en un término de 10 días. Sin embargo, la parte demandante expresó que no tenía información pericial, sino que el perito solo declararía. El abogado del codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez, objetó que no hubiera informado informe pericial escrito y que se requería para cumplir el debido proceso de ley. El tribunal denegó el pedido.

23. Durante la videoconferencia los aquí comparecientes y el codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez, mantuvieron su planteamiento de la falta de jurisdicción y su objeción a la prueba presentada por la parte demandante, para que en modo alguno pueda subsanar los defectos de la demanda.

24. El testimonio del Ing. Carlos Rivera, director de la Oficina de Permisos del Municipio

de Cabo Rojo, estableció que los aquí comparecientes tenían un permiso de construcción número 2022-434087-024607 válido que cumplió con todos los requisitos de ley.

25. Por su parte, el testimonio del Ing. Vicente León Martínez, estableció que se sometió ante la Oficina de Permisos una “variación” al permiso el 12 de mayo de 2025 para conformar obras. Que esas variaciones se pueden solicitar y que pueden ser evaluadas por la agencia, en este caso el Municipio Autónomo de Cabo Rojo.

26. El testimonio del Sr. José Bacó, administrador de la Asociación versó sobre las condiciones de las restricciones privadas en la urbanización, lo cual fue objetado por el codemandado Sallent ya que el Art. 14.1 invocado para ese injunction no establece remedio alguno para reclamar violaciones a las condiciones restrictivas de las urbanizaciones porque eso requiere un procedimiento separado. La prueba también demostró que la Asociación había dado su endoso a la construcción el 18 de marzo de 2022, contrario a lo que alegó en la alegación 23 de la Demanda la parte demandante.

27. La parte demandante sometió su caso y el codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez, solicitó y expuso que no se había probado por la parte demandante ser una persona con un interés propietario o personal que pudiera verse afectado, “ya que ni siquiera declaró ni lo estableció de modo alguno.”

28. El Municipio Autónomo de Cabo Rojo, expuso que la oficina de Ordenamiento Territorial compuesta por el Ing. Gustavo Colberg, Abraham Rodríguez y el Ing. Luis López endosaron la variación el 17 de junio de 2025 y que el Director de Permisos no la ha resuelto porque la Orden del 2 de junio de 2025, (Entrada 62) se lo impedía.

B: CONCLUSIONES DE DERECHO ADICIONALES:

1. La Regla 4.1 de Procedimiento Civil requiere un emplazamiento con la demanda. Sin embargo, con dicha demanda no acompañaron un Emplazamiento como requiere mandatoriamente la **Regla 4.1 de Procedimiento Civil**, que dispone en lo pertinente: *“La parte demandante presentará el formulario de emplazamiento conjuntamente con la demanda, para su expedición inmediata por el Secretario o Secretaria.”*

Por otra parte, nos dice la doctrina que: *“El emplazamiento permite al tribunal adquirir jurisdicción el demandado, a fin de que éste quede obligado por el dictamen que, en su día, emita el foro judicial.”* **Díaz Olivo**, Litigación Civil, 2da. Ed. 2018, UPR, pág. 62; **Torres Zayas v. Montano**

Gómez, et al 199 DPR 458, 467, (2017) Ausente el emplazamiento y su correcto diligenciamiento el tribunal no adquiere jurisdicción sobre el demandado y produce la nulidad del dictamen que pueda dictarse. **Id, pág. 63.** Añade **Díaz Olivo**, *ob cit* que el demandado puede oponer como defensa mediante comparecencia especial la falta de jurisdicción del tribunal por falta del emplazamiento. Véase, además, **Álvarez v. Arias**, 156 DPR 352 (2002)

Ausente ese requisito esencial, aunque se hayan nombrado los demandados en el epígrafe, son solo partes nominales. **Sánchez Rivera v. Malavé Rivera**, 192 DPR 854 (2015)

a. El Injunction estatutario no es otra cosa que un “*procedimiento legal especial*” que deberá tramitarse conforme a la ley que lo estableció. Dicho recurso no nació con la Ley 161-2009 en su Artículo 14.1, sino que tiene abolengo. (Véase, el derogado Artículo 28 de la Ley 76-1975; **CBS Outdoor v. Billboard One, Inc.**, 179 DPR 391, 408 (2010); **Plaza las Américas v. N & H**, 166 DPR 631, 646 (2005); **A.R.P.E. v. Rivera**, 159 DPR 429, 443 (2003); **Luan Investment Corp. v. Román**, 125 DPR 533, 544 (1990).

b. De conformidad con la Regla 53 de Procedimiento Civil a todos los procedimientos legales especiales, como lo es el Injunction estatutario, le aplican, en todo aquello que no sea incompatible con las disposiciones de la ley que creó el procedimiento especial, las Reglas de Procedimiento Civil, incluyendo el emplazamiento. Nos ilustra **Rafael Hernández Colón** que:

“...todo lo referente a las partes, el emplazamiento, las alegaciones, el descubrimiento de prueba, el juicio, etc., se gobierna por las Reglas de Procedimiento Civil en tanto y en cuanto éstas no conflijan con la naturaleza sumaria del remedio.” R. Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil*, 6ta Ed., San Juan, Lexis Nexis, 2017, págs. 595-596. (negrillas añadidas)

En el último pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre este recurso surge que la parte demandante presentó y diligenció un emplazamiento. Véase, **Díaz Vázquez V. Colón Peña**, 2024 TSPR 113, pág 5, escolio 6:

“El 8 de marzo de 2023, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Orden en la que reiteró la autorización a la presentación de la demanda enmendada y ordenó la expedición de emplazamientos dirigidos al matrimonio Colón-Peña y a la Sra. Jerrika Angleró Sánchez (cónyuge del señor Colón Peña).

Empero, no autorizó el emplazamiento del señor Colón Peña.”

(subrayado nuestro)

c. Nótese que el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 no expresa nada sobre la manera en que se notifican esos recursos a la parte demandada. En tal caso hay que invocar la Regla 4 de Procedimiento Civil. *A fortiori*, ese artículo 14.1 autoriza, no solo un injunction, sino un mandamus, una sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada. ¿Significa, entonces, que a ninguno de esos recursos extraordinarios le aplica el requisito de diligenciar un emplazamiento? Ni la ley lo dice, ni el sentido común del estado de derecho lo permite.

d. No se puede confundir el injunction estatutario del artículo 14.1 con un *injunction preliminar* que se puede convocar mediante una orden y mandamiento. Regla 57.1 de Procedimiento Civil, pues, aunque se parecen no son lo mismo. Y aun así para que se pueda dictar un injunction permanente hay que emplazar. **Corujo Collazo v. Viera Martínez**, 111 DPR 552,556 (1981)

e. En fin, aunque este procedimiento especial provee para un remedio estatutario que tiene cierta afinidad con un injunction preliminar, no le aplica el mismo rigor de ese recurso ni tampoco tiene la finalidad de un injunction permanente. Véase, **Next Step Med. v. Bromedicon, et al**, 190 DPR 474, 487 (2014), pág. 497.

f. Nótese que el injunction estatutario del Art. 14.1 de la Ley 161-2009 ordena convocar una vista en diez días y luego dictar sentencia en veinte. En tal situación no estamos siquiera ante un injunction preliminar, sino ante uno permanente que requiere obligatoriamente un emplazamiento para adquirir jurisdicción sobre los codemandados:

“Si el demandado no ha sido emplazado, pero ha sido notificado de conformidad con la Ley, podrá procederse a la vista de injunction preliminar, pero habrá que emplazarlo formalmente mediante el procedimiento ordinario para poder continuar el litigio, y proseguir hasta la etapa de injunction permanente, o hasta la sentencia final que se desee.” Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da. ed rev, UIA, San Juan, 1996, pág. 37)

“Si el demandado no ha sido emplazado, pero ha sido notificado de conformidad con la Ley, podrá procederse a la vista de injunction preliminar, pero habrá que emplazarlo formalmente mediante el procedimiento ordinario para poder continuar el litigio, y proseguir hasta la etapa de injunction

permanente, o hasta la sentencia final que se desee.” Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da. ed rev, UIA, San Juan, 1996, pág. 37)

Cuevas Segarra nos dice:

“Al solicitar el interdicto, es indispensable diligenciar el emplazamiento con la demanda.” (cita omitida) **Tratado de Derecho Procesal Civil**, Tomo I, JTS 2002, pág.154.

Véase, además, **Monell v. Mun. Carolina**, 146 DPR 20, 24 (1998)

2. Para que el Tribunal puede dictar una orden el promovente tiene que cumplir con la *Regla 8.4 de Procedimiento Civil* que requiere exposición de los fundamentos de hecho y de derecho. Ante una Moción que solicita una orden, la otras partes tienen 20 días para oponerse. *Regla 8.4 de Procedimiento Civil*

3. *El Art. 678 del C.C de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 3524* prohíbe a un tribunal dictar una orden para impedir que un funcionario público actúo conforme a las facultades concedidas en ley.

4. Una variación es una autorización para desarrollar una propiedad utilizando parámetros diferentes a los dispuesto en la reglamentación vigente. (Ley 161-2009, Art. 1.5,23 LPRA 9011)

5. La Regla 6.3.2, Sec.6.3-2.1 del Reglamento Conjunto establece que la variación permite *“dispensar al propietario del cumplimiento de uno o más requisitos que establece al Reglamento Conjunto, para la zona o distrito de calificación donde ubica o radica el inmueble o propiedad.”*

6. El Código Civil hay que interpretarlo en armonía. El artículo 808 dispone que no aplicarán esas distancias del Artículo 806 y 807 si se usan materiales traslúcidos. El “fix louvers” es igual porque no tienen vistas directas. La idea es proteger que no haya vigilancia oculta (fisgoneo) hacia el predio del vecino. Tampoco cuando los huecos estén a nivel de las carreras o vigas. Veamos.

“Artículo 806. - Ventanas o huecos en pared no medianera. (31 L.P.R.A. § 8069)

El dueño de una pared no medianera, contigua a finca ajena, puede abrir en ella

ventanas o huecos para recibir luces a la altura de las carreras, o inmediatos a los techos, y de las dimensiones de treinta (30) centímetros en cuadro, y en todo caso, con reja de metal remetida en la pared y con red de alambre.

Sin embargo, el dueño de la finca o propiedad contigua a la pared en que están abiertos los huecos puede cerrarlos si adquiere la medianería, y no se ha pactado lo contrario. También puede cubrirlos mediante la edificación en su terreno o el levantamiento de una pared contigua a la que tiene dicho hueco o ventana.

Artículo 807. — Distancias para abrir ventanas con vistas rectas y balcones. (31L.P.R.A. § 8070)

No pueden abrirse ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre el predio del vecino si no hay un metro y medio de distancia entre la pared en que se construyen y dicho predio. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la propiedad vecina, si no hay sesenta centímetros de distancia. Las distancias se cuentan en las vistas rectas desde la línea exterior de la pared en los huecos en los que no hay voladizos, desde la línea de estos donde los haya, y para las oblicuas, desde la línea de separación de las dos propiedades.

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a los edificios separados por una vía pública.

Artículo 808. - Inaplicabilidad de las normas. (31 L.P.R.A. § 8071)

Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no es aplicable cuando se emplean materiales traslúcidos o cuando la ley dispone algo distinto.”

-RECONSIDERACIÓN-

Hace 90 años el Tribunal Supremo expresó en *Dávila v. Collazo*, 50 DPR 494 (1936) a la página 503:

“El objeto principal de una moción de reconsideración es dar una oportunidad a la corte que dictó la sentencia o resolución cuya reconsideración se pide, para que pueda enmendar o corregir los errores en que hubiere incurrido al dictarla.”

Por entender que este Ilustre Foro cometió errores sustantivos y procesales que vulneraron derechos fundamentales de los codemandados, Sallent y Sánchez, y que son contrarios a la justicia imparcial que se supone debe dispensarse y recordando uno de los consejos inmortales que le dio DQ a Sancho: “...*que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo...*”,¹ se presenta esta moción de reconsideración a tenor con la Regla 47 de Procedimiento Civil, con arreglo a los fundamentos que a continuación se exponen:

1. En primer lugar, un asunto de umbral. La falta de legitimación activa de los demandantes. La parte demandante, Rey Antonio Quiles Cuevas y Nadya Ivette Pérez Batista no prestaron testimonio en la única vista celebrada por videoconferencia el 5 de junio de 2025. Su demanda tampoco fue juramentada por ellos, ni sometieron documento alguno para demostrar que son “...*una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse afectado...*” Ese es un requisito de umbral que tenían que haber probado para tener legitimación activa para instar un injunction estatutario. Ese recurso no está disponible para cualquier persona que no demuestre ese interés personal.

2. El segundo asunto también de umbral es que, tampoco, la parte demandante sometió emplazamientos para que, una vez diligenciados, se pudiera adquirir jurisdicción sobre la persona de los demandados. En este caso la orden de citación y mandamiento solo sirve para convocar una vista de injunction preliminar bajo la Regla 57 de Procedimiento Civil, pero no para una vista final que supone dictar una sentencia definitiva de injunction estatutario o clásico.

3. Por otra parte, la Orden que dictó este Ilustre Foro para prohibir al Municipio Autónomo de Cabo Rojo, a su director de Permisos, a OPGe, etc. es un proyecto “firmado a ciegas”, según este término ha sido definido por la jurisprudencia. Sobre el tema de los proyectos de sentencia, que es igualmente aplicable a las órdenes, el Tribunal Supremo ha expresado que la práctica de solicitar estos proyectos no es censurable *per se*. Sin embargo, en **Román Cruz v. Díaz Rifas**, 113 D.P.R. 500, 508 (1982), el Tribunal Supremo estableció que: “Lo censurable lo constituye la práctica de “*firmar a ciegas*” dichos proyectos de sentencia.” **(itálicas y comillas en el original)** En **Báez García v. Cooper Labs., Inc.**, 120 D.P.R. 145, 157, *in fine*, (1987) se reiteró dicha doctrina. **(Véase al mismo efecto el Canon 9 de Ética Judicial)**

4. Además, esa Orden fue dictada contra personas y entidades públicas que no son parte

en este litigio y que ni ellas ni los codemandados se les permitió exponer su posición dentro del término de 20 días que concede la Regla 8.4 de Procedimiento Civil, violando así su debido proceso de ley. Esa orden, además, está prohibida por la Ley Antinjunction, Artículo 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, ya que interfiere con el ejercicio de las facultades que la ley les concede a esas agencias, para evaluar una variación. Lo correcto debió ser que este Ilustre Foro esperara por la determinación administrativa sobre la variación solicitada que ya había recibido el endoso de la Oficina de Ordenamiento Territorial del Municipio Autónomo de Cabo Rojo, pues, el Municipio es el que tiene la facultad y la pericia para evaluar una variación. **Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. Del Rey**, 155 DPR 906, 921 (2001); **CBS Outdoor vs. Billboard One, Inc. et. al.**, 179 DPR 391 (2010)

Una variación es la autorización para utilizar una propiedad para un uso prohibido por las restricciones impuestas a una zona o distrito. También incluye la autorización para lotificar o desarrollar una propiedad utilizando parámetros diferentes. Se concede para evitar perjuicios a una propiedad. Por su parte, el Reglamento Conjunto establece en su Capítulo 4, Inciso V, lo siguiente:

“13. Variación - Autorización para lotificar o desarrollar una propiedad utilizando parámetros diferentes a los dispuestos en la reglamentación vigente y que sólo se concede para evitar perjuicios a una propiedad que, debido a circunstancias extraordinarias, la aplicación estricta de la reglamentación equivaldría a una confiscación de la propiedad.

14. Variación en Construcción - Autorización que se concede para la construcción de una estructura o parte de ésta, que no satisfaga los Reglamentos, Planes de Ordenación, códigos establecidos, en cuanto a parámetros de construcción y densidad poblacional, pero que, debido a la condición del solar, la ubicación especial o el uso particular, confronte una dificultad práctica y amerite una consideración especial, asegurándole que no exista perjuicio a las propiedades vecinas.” (Véase, además, **Empresas Ferrer V. A.R.P.E.** 172 DPR 254, 266-267 (2007); **Mun. De San Juan v. Bosque Real S.E.** 158 DPR 743 (2003)

Es evidente que de aprobarse la variación que solo consiste en la distancia de unos patios y la manera en que se han de cubrir los huecos el injunction pierde razón de ser, pues, las variaciones legitimizan una construcción que en su origen no tenía permiso, que no es el caso aquí, o que legaliza lo construido, sin perjuicio de las personas vecinas.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO se solicita muy respetuosamente se hagan las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho adicionales y en su consecuencia se reconsidere la sentencia y se permita que el Municipio Autónomo de Cabo Rojo pueda evaluar finalmente la solicitud de variación, con cualquier otro remedio que en derecho proceda.

CERTIFICO: Habiéndose presentado este escrito por el sistema electrónico de SUMAC que da notificación simultánea a las partes se cumple así con la Regla 67 de Procedimiento Civil.

En Mayagüez, Puerto Rico a 13 de enero de 2025.

f/Lcdo. Gabriel García Maya

RUA 4916; Colegiado Número 6,302
Nenadich 120- Oeste
PO BOX 1389
Mayagüez, Puerto Rico 00681
Teléfonos: 805-0095; 833-6981; 833-2548
Email: garciamayaa@yahoo.com

— — — — —

1. En la vista del 5 de junio este IF expresó: El tribunal informó que éste caso trata sobre un injunction estatutario, y se le concedió a la parte la oportunidad de un diálogo previo a la vista. Señaló que en estos casos se debe hacer una verificación del permiso porque solo hay dos posibilidades, que el permiso es válido y se ésta cumpliendo, o no se ésta cumpliendo. Menciona ese aspecto porque luego cuando impone la temeridad vienen las lamentaciones.” (Véase, Minuta, pág 1, Entrada 70)